

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº [0801353-40.2017.8.14.0015](#) []

EMBARGANTE: A. A. DE ARAUJO LOCACAO - ME E OUTROS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

DECISÃO EMBARGADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 30185226

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para anular sentença proferida em ação monitória ajuizada com fundamento em contrato para desconto de cheques firmado em 2009, com vencimento final em 2010. A sentença acolheu a alegação de prescrição e julgou procedentes os embargos monitórios, com fundamento no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Na decisão monocrática, reconheceu-se a nulidade da sentença por ausência de prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre a prescrição. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise da prescrição originária, ao argumento de que a ação foi ajuizada apenas em 2017, após o decurso do prazo quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não analisar a prescrição da pretensão ou se os embargos de declaração buscam rediscutir o mérito da controvérsia sob enfoque diverso do vício processual reconhecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A decisão monocrática delimitou a controvérsia à verificação de nulidade da sentença por violação ao contraditório, em razão da ausência de

prévia intimação da parte autora para se manifestar sobre a prescrição reconhecida na sentença.

5. Os arts. 9º e 10 do CPC vedam decisões surpresa e impõem ao julgador o dever de oportunizar manifestação prévia das partes sobre fundamentos que possam embasar a decisão, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
6. A decisão embargada não afastou nem reconheceu a prescrição, mas apenas declarou a nulidade da sentença por vício procedimental, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que a parte autora seja previamente ouvida e possa, se for o caso, demonstrar a existência de causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.
7. A pretensão dos embargantes de ver reconhecida desde logo a prescrição originária configura tentativa de rediscutir o mérito da causa, providência incompatível com a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.
8. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. Viola o contraditório e a vedação à decisão surpresa o reconhecimento de prescrição na sentença sem prévia intimação da parte autora para se manifestar. 3. A anulação da sentença por vício procedimental não implica pronunciamento sobre a existência ou inexistência da prescrição, que deve ser apreciada após a oitiva da parte interessada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 487, I, 1.022; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2016601/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29.11.2022, DJe 12.12.2022; STJ, REsp 15.774-0/SP-EDcl., Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por A. A. DE ARAUJO LOCACAO - ME, ANDRÉ ALVES DE ARAÚJO, RANIERE LOPES DE ARAUJO e VANIA DO NASCIMENTO ARAUJO em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. para anular a sentença proferida pelo Juízo da 1ª

Vara Cível e Empresarial de Castanhal, que havia reconhecido a prescrição da pretensão creditícia e julgado procedentes os embargos monitórios.

BREVE RETROSPECTO

Na origem, o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação monitória visando à cobrança da quantia de R\$ 268.992,34, oriunda de inadimplemento do Contrato para Desconto de Cheques nº 041.911.836, firmado em 23 de julho de 2009, com vencimento final em 17 de fevereiro de 2010 e cláusula de renovação automática.

Os embargados opuseram embargos monitórios alegando prescrição, ao argumento de que a obrigação vencera em 2010 e a monitória fora ajuizada somente em 2017, transcorridos sete anos. No mérito, aduziram a necessidade de recálculo do débito à luz das normas consumeristas.

A magistrada de primeiro grau acolheu a alegação de prescrição com fundamento no art. 206, §5º, I, do Código Civil

Transcrevo a sentença (id. 19678967):

Por essas razões, afasto a tese defensiva e declaro a ocorrência da prescrição com fundamento no artigo 206, parágrafo quinto, inciso I do Código Civil. Assim, JULGO PROCEDENTE os embargos monitórios com fundamento no artigo 487, I do CPC.

Condeno o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor do débito nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Transitada em julgado, intime-se o réu para no prazo de quinze dias para pagar o montante da condenação (principal atualizado e honorários advocatícios) e custas, previsto no artigo 523, do Código de Processo Civil, tudo sob pena do acréscimo de multa de 10%.

P.R.I.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs RECURSO DE APELAÇÃO ID. 19678969 sustentando violação ao contraditório pela ausência de prévia intimação para se manifestar sobre a prescrição.

A DECISÃO MONOCRÁTICA (ID. 30185226) ora embargada foi proferida com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO NA SENTENÇA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação monitória ajuizada por instituição financeira visando à cobrança de crédito oriundo de contrato para desconto de cheques, firmado em 2009, com vencimento final em 2010 e cláusula de renovação automática. A sentença julgou procedentes os embargos monitórios e reconheceu de ofício a prescrição da pretensão creditícia, extinguindo o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, I, do CPC. O banco apelante sustenta nulidade da sentença por violação ao contraditório, em razão da ausência de intimação prévia para manifestação sobre a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que reconhece de ofício a prescrição intercorrente sem prévia intimação da parte autora viola o contraditório e o devido processo legal, ensejando nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige, conforme entendimento consolidado do STJ, a intimação pessoal da parte autora para se manifestar e impulsionar o feito, sob pena de nulidade da decisão.
4. A sentença recorrida foi proferida sem a observância do contraditório, contrariando os arts. 9º e 10 do CPC, que vedam decisões surpresa e asseguram o direito das partes à prévia manifestação sobre questões relevantes.
5. A ausência de intimação da parte exequente, como verificado nos autos, configura cerceamento de defesa e afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF/1988.
6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais pátrios é pacífica no sentido de que o simples transcurso do prazo legal não autoriza o reconhecimento automático da prescrição intercorrente, sem a prévia ciência do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

ME E OUTROS alegando que a decisão não analisou a prescrição originária da pretensão. Contrato firmado em 23/07/2009, vencimento em 17/02/2010, ação ajuizada apenas em 05/05/2017 - mais de 7 anos depois. Prazo quinquenal do art. 206, §5º, I, CC já havia transcorrido quando da propositura da ação. A pretensão já estava prescrita ab initio.

Requer provimento dos embargos com reconhecimento da prescrição quinquenal originária.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco do Brasil S.A. no id. 30493546 arguindo a ausência de omissão.

É O RELATÓRIO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omissivo, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Com efeito, a DECISÃO MONOCRÁTICA analisou expressamente que a sentença de primeiro grau reconheceu a prescrição sem observar o devido processo legal, em consonância com o artigo 9º do Código de Processo Civil assegura que não será proferida decisão contra uma das partes sem que esta seja previamente ouvida.

A vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador.

A propósito.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 5º, II E 6º, VII, XIV, DA LEI COMPLEMENTAR N . 75/1999. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA

SÚMULA N. 282/STF. OFENSA AOS ARTS . 9º, 10 E 933 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÕES SURPRESA. CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL PRÉVIO EM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE . RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROVIDO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03 .2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - E entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal .III - Decorrente do princípio do contraditório, a vedação a decisões surpresa tem por escopo permitir às partes, em procedimento dialógico, o exercício das faculdades de participação nos atos do processo e de exposição de argumentos para influir na decisão judicial, impondo aos juízes, mesmo em face de matérias de ordem pública e cognoscíveis de ofício, o dever de facultar prévia manifestação dos sujeitos processuais a respeito dos elementos fáticos e jurídicos a serem considerados pelo órgão julgador.IV - Viola o regramento previsto nos arts. 9º, 10 e 933 do CPC/2015 o acórdão que, fundado em argumentos novos e fora dos limites da causa de pedir, confere solução jurídica inovadora e sem antecedente debate entre as partes, impondo-se, nesses casos, a anulação da decisão recorrida e o retorno dos autos ao tribunal de origem para observância dos mencionados dispositivos de lei.V - Recurso Especial da União não conhecido e Recurso Especial do Ministério Público Federal provido .

(STJ - REsp: 2016601 SP 2022/0234039-3, Relator.: REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 29/11/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/12/2022)

Nesse contexto, o reconhecimento da prescrição, sem que fosse dada a oportunidade de manifestação prévia à parte interessada, desprestigia o princípio que veda a decisão surpresa.

Ademais o embargante confunde análise de mérito da prescrição com análise do vício procedimental. A decisão monocrática NÃO afirmou que "não houve prescrição", mas que o reconhecimento da prescrição violou o contraditório.

Ao retornar os autos à origem, o juízo de primeiro grau deverá intimar o Banco do Brasil para se manifestar sobre a prescrição, oportunidade em que poderá apresentar eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

Portanto, estando as matérias objeto de controvérsias suficientemente enfrentadas e não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas **NEGO-LHES PROVIMENTO**, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora